

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן

1038/25/פ

הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון – בית הדין), התשפ"ג–2022

- החלפת סעיפים 3 ו-4. 1. בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיפים 3 ו-4 יבוא –
- "חברי בית הדין 3. הכנסת תמנה את חברי בית הדין למשמעת מבין חבריה, כך שכל סיעה תשלח נציג, ושתי הסיעות הגדולות ביותר ישלחו שני נציגים; היה מספר הדיינים זוגי – תשלח הסיעה השלישית בגדלה נציג נוסף.
- אב בית הדין 4. בית הדין ימנה, מבין חבריו, את יושב הראש וממלא מקומו וממלאי מקומו.
- תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), הסיפה החל במלים "בכל מותב" – תימחק;
- (2) בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במלים "ולענין סעיף קטן (א)" – תימחק.
- תיקון סעיף 9 3. בסעיף 9 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במלים "באחת מאלה" יבוא "בהפסקת כהונתו כחבר הכנסת";
- (2) סעיף קטן (א1) – יימחק;
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא –
- "(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הושבעה כנסת חדשה, יחולו הוראות אלה –

¹ ס"ח תשכ"ג עמ' 50

(1) נבחר חבר בית הדין כחבר הכנסת החדשה והוא נמנה עם הסיעה שמינתה אותו בכנסת הקודמת לכהן בבית הדין – ימשיך לדון בתיקים שבהם דן בתקופת הכנסת הקודמת;

(2) מותב שלפחות שניים מחבריו לא נבחרו לכנסת החדשה מטעם הסיעה שנמנו עמה בכנסת היוצאת יסכם את ממצאיו העובדתיים בכל תיק שלפניו תוך 30 ימים ממועד השבעת הכנסת החדשה, והדיונים בתיק ייפסקו ויימשכו מהמקום שבו נפסקו לאחר שייבחרו חברי בית הדין על ידי הכנסת החדשה."

ביטול סעיפים 11 ו-12 לחוק העיקרי – בטלים. 4. 11 ו-12

החלפת סעיפים 14 ו-15 במקום סעיפים 14 ו-15 לחוק העיקרי יבוא – 5. 14 ו-15

14. "תובע לפני בית הדין יהיה עורך דין, עובד הכנסת, אשר נבחר לתפקידו במכרז פומבי שייערך על ידי הכנסת; על מינויו לא יחולו הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959², וועדת המכרזים אשר תכריע בדבר כשירותו הסופית תהיה ועדת הכנסת.

15. (א) החוקרים לפי חוק זה יהיו עובדים שתמנה הכנסת ואשר ייבחרו במכרז פומבי בדומה לדרך מינויו של התובע. חוקר

(ב) התובע יקבע כללים בדבר דרך עבודת החוקרים, וינחה את החוקרים מעת לעת."

6. 32 תיקון סעיף 32 בסעיף 32 לחוק העיקרי, המלים "נציב השירות, היועץ המשפטי לממשלה" יימחקו, ובמקומן יבוא "חבר הכנסת".

7. 43 החלפת סעיף 43 במקום סעיף 43 לחוק העיקרי יבוא –

² ס"ח תשי"ט עמ' 86

43. "ערעור על החלטת 43. (א) פסק הדין של בית הדין בתובענה ניתן לערעור לפני חבר הכנסת שאינו חבר בית הדין, בטופס שייקבע על ידי התובע בהסכמת נשיא בית הדין.

(ב) מצא חבר הכנסת שאליו הוגש הערעור כי יש טעם בטענות המערער, יודיע על כך לנשיא בית הדין, אשר יכנס בתוך 30 יום את כל חברי בית הדין זולת ההרכב אשר נתן את ההחלטה מושא הערעור.

(ג) בית הדין הדן בערעור רשאי לקבל כל החלטה שבסמכות בית הדין שקיבל את ההחלטה.

דברי הסבר

חוק שירות המדינה (משמעת) עוסק בטיפול בעבירות משמעת של עובדי המדינה. בנוסחו הנוכחי, מופקד כל הטיפול בידי אנשי הרשות המבצעת. בשנים האחרונות הולך ומתחזק כי הרשות המבצעת אינה כשרה לשמור על עצמה, ועבירות משמעת חמורות, הפוגעות באינטרס הציבורי אינן מטופלות. נציבות שירות המדינה מעניקה, דה-פקטו, חסינות לחלקים מסוימים מהשירות הציבורי. בהליכי המשמעת מעורבים גם אנשי הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה, ודווקא ממחלקות אלה מגיעות לאחרונה ההפרות החמורות ביותר של דיני המשמעת.

במשטר המקיים הפרדת סמכויות, הרשות המחוקקת אמונה על איזון ובלימת הרשות המבצעת. בקרת קיום דיני המשמעת בשירותה מדינה מתאימה לסמכות זו. נוכח מחדליה של מערכת המשמעת בנציבות שירות המדינה, מוצע בזה להעביר את בית הדין לאחריות הכנסת.

ההליך המשמעתי של עובדי המדינה עוסק בענייני הציבור ובניהולם הנאות על ידי מי שהופקדו על כך. זוהי שאלה פוליטית מובהקת, וראוי להביאה להכרעה פוליטית בפני נבחר ציבור.

מוצע אפוא כי בית הדין למשמעת יורכב מחברי הכנסת. כל סיעה תקבל ייצוג בבית הדין למשמעת, ושתי הסיעות הגדולות יקבלו ייצוג כפול על מנת להבטיח כי יתקיים מתאם בין הרכב בית הדין לבין הרכב הכנסת בכללה, כפי שנבחרה על ידי הציבור. כפיפות בית הדין ליועץ המשפטי לממשלה, הקיימת בנוסח החוק הנוכחי, תבוטל. בהתאם להוראות חוק הפרשנות, סיעות הכנסת יהיו רשאיות להדיח את נציגיהן. כך תובטח עצמאות בית הדין מפני שיקולים זרים שמקורם בלשכת היועץ המשפטי לממשלה.

הצעת החוק מסדירה את רציפות הדיונים במקרה של יציאה לבחירות והשבעת כנסת חדשה. עוד מוצע כי הכנסת היא שתמנה את התובע, בדרך של מכרז. על מנת להגן על עצמאות התובע, מוצע כי המכרז שבמסגרתו הוא ימונה לא ינוהל על ידי נציבות שירות המדינה אלא במכרז פומבי שיתנהל בכנסת פנימה, וועדת הכנסת תתפקד כוועדת המכרז אשר תחליט על המינוי הסופי. גם החוקרים הכפופים לתובע המשמעתי יתמנו בדרך זו.

לבסוף, נקבע כי ערכאת הערעור על החלטת בית הדין תהיה יתר חברי בית הדין, שלא השתתפו בהליך שעליו מוגש הערעור. כהגנה מפני "ערעור אוטומטי", מוצע כי ערעור יוגש רק בהסכמתו של אחד מחברי הכנסת שאיננו חבר בית הדין.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2921/24).

הצעת החוק זוהי לפ/2921/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)